



Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi 30 dhoul-hijja 1411 – 12 juillet 1991

134^e année

N° 50

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE
CODE
DES OBLIGATIONS
ET DES CONTRATS
(Version Arabe)
1991

Décrets et Arrêtés

Ministère des Affaires Etrangères

Maintien de fonctionnaires en activité dans le secteur public	1287
Fin de maintien d'un fonctionnaire en activité dans le secteur public	1287

Ministère des Finances

Décret n° 91-1016 du 1 ^{er} juillet 1991 portant organisation et attributions des services extérieurs de la direction générale du contrôle fiscal au ministère des finances	1287
Décret n° 91-1018 du 1 ^{er} juillet 1991 portant réduction des taux de droit de douane en tarif autonome appliqués à l'importation du fil de cuivre affiné	1289
Décret n° 91-1019 du 1 ^{er} juillet 1991 portant virement d'article à article	1290
Maintien en activité dans le secteur public	1290

Ministère de l'Economie Nationale

Décret n° 91-1021 du 1 ^{er} juillet 1991 portant fixation des montants maximum des aides financières directes accordées pour la réalisation d'audits énergétiques et des projets de démonstration dans le domaine de la maîtrise de l'énergie	1290
--	------

Ministère de l'Agriculture

Décrets n° 91-1022 à 1024 du 1 ^{er} juillet 1991 relatifs à l'attribution de terres collectives à titre privé	1291
--	------

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

Décret n° 91-1025 du 1 ^{er} juillet 1991 portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation dans la zone de « Béja l'Avenir » à Béja	1291
--	------

Décret n° 91-1026 du 1 ^{er} juillet 1991 portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation dans la zone d'Ezzouhour à Sousse.....	1293
--	------

Ministère du Transport

Arrêté du ministre du transport du 2 juillet 1991 fixant les tarifs de transport sur le réseau urbain et suburbain du transport public collectif routier de personnes et sur le réseau du métro-léger de Tunis et T.G.M.	1294
Arrêté du ministre du transport du 2 juillet 1991 fixant les tarifs du transport public interurbain de personnes par route	1297
Arrêté du ministre du transport du 2 juillet 1991 fixant les tarifs du transport routier de marchandises pour le compte d'autrui	1298
Arrêté du ministre du transport du 2 juillet 1991 portant approbation des tarifs de transport sur le réseau de la société nationale des chemins de fer tunisiens.....	1299

Ministère de la Santé Publique

Nomination du président directeur général de la pharmacie centrale de Tunisie	1299
---	------

Ministère des Affaires Sociales

Avenant n° 2 à la Convention collective nationale de l'enseignement privé (Rectificatif).....	1300
---	------

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

MAINTIEN EN ACTIVITÉ

Par décret n° 91-1007 du 1er juillet 1991

Monsieur M'Hamed Essaafi, ministre plénipotentiaire hors classe au ministère des affaires étrangères est maintenu en activité pour une nouvelle période d'un an à compter du 1er juin 1991.

Par décret n° 91-1008 du 1er juillet 1991.

Monsieur Ahmed Ghezal, ministre plénipotentiaire hors classe au ministère des affaires étrangères est maintenu en activité pour une nouvelle période d'un an à compter du 1er octobre 1991.

Par décret n° 91-1009 du 1er juillet 1991.

Il est accordé à Monsieur Béchir Gueblaoui, ministre plénipotentiaire une dérogation pour exercer dans le secteur public et ce pour une nouvelle période d'un an à compter du 1er avril 1991.

Par décret n° 91-1010 du 1er juillet 1991.

Il est accordé à Monsieur Abdelhamid Fehri, général de brigade, une dérogation pour exercer dans le secteur public et ce pour une nouvelle période d'une année à compter du 1er août 1991.

Par décret n° 91-1011 du 1er juillet 1991.

Monsieur Hamed Abed, administrateur général est maintenu en activité pour une nouvelle période d'une année à compter du 1er juillet 1991.

Par décret n° 91-1012 du 1er juillet 1991.

Il est accordé à Monsieur Ahmed Khaled, inspecteur général de l'enseignement secondaire une dérogation pour exercer dans le secteur public et ce pour une période d'une année à compter du 19 mai 1991.

Par décret n° 91-1013 du 1er juillet 1991.

Il est accordé à Monsieur Béchir Ben Aissa, une dérogation pour exercer dans le secteur public et ce pour une nouvelle période d'un an à compter du 1er juin 1991.

Par décret n° 91-1014 du 1er juillet 1991.

Il est mis fin au maintien en activité de Monsieur Brahim Turki, ministre plénipotentiaire hors classe, à compter du 1er septembre 1991.

MINISTÈRE DES FINANCES

Décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, portant organisation et attributions des services extérieurs de la direction générale du contrôle fiscal au ministère des finances.

Le Président de la République

Sur proposition du ministre des finances.

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances;

Vu le décret n° 82-1019 du 10 juillet 1982, fixant l'organisation et les attributions des directions régionales du ministère du plan et des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale;

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991 portant organisation du ministère des finances et notamment son article 25;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — Les services extérieurs relevant de la direction générale du contrôle fiscal sont constitués par des centres régionaux

de contrôle des impôts auxquels sont rattachés des bureaux de contrôle des impôts et des bureaux de la garantie des ouvrages en métaux précieux.

TITRE I

Les centres régionaux de contrôle des impôts

Art. 2. — Il est créé un centre régional de contrôle des impôts par gouvernorat ayant pour siège le chef-lieu du gouvernorat et pour compétence territoriale l'étendue du gouvernorat à l'exception du gouvernorat de Tunis qui comprend deux centres régionaux de contrôle des impôts :

- le centre régional de contrôle des impôts de Tunis 1
- le centre régional de contrôle des impôts de Tunis 2

La compétence territoriale de chacun des deux centres régionaux de contrôle des impôts de Tunis sera fixée par arrêté du ministre des finances.

Art. 3. — Les chefs de centres de contrôle des impôts exercent des attributions générales d'encadrement, de coordination et de suivi ainsi que les attributions spécifiques ci-après :

1) En matière de contrôle fiscal

Ils sont chargés notamment :

— d'organiser le contrôle et d'en assurer le suivi tant en ce qui concerne les actions de recherche et de régularisation des découvertes et des défauts qu'en ce qui concerne le contrôle de l'assiette des impôts, droits et taxes;

— De veiller à l'application et au respect de la réglementation relative aux avantages fiscaux et au régime suspensif et d'en assurer le contrôle et le suivi;

— d'établir des recoupements à partir de tout document, acte et déclaration présentés à la formalité de l'enregistrement ou recueillis par le service;

— de constater auprès des comptables publics les créances fiscales résultant des opérations de recherche et de contrôle;

— de consigner les créances fiscales résultant des opérations de recherche et de contrôle en matière de droits d'enregistrement et de timbre et d'en suivre le recouvrement;

— de veiller à la tenue à la sauvegarde et à la mise à jour du fichier des contribuables;

Ils sont, en outre, habilités à :

— approuver, dans les limites fixées par décision du ministre des finances, les notices d'acquiescement et les soumissions en matière de droits d'enregistrement et de timbre;

— autoriser, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, la restitution des impôts payés en trop ou indûment payés;

— délivrer les attestations relatives aux avantages fiscaux et au régime suspensif;

— assurer la représentation de l'administration fiscale à l'échelle régionale pour toutes les affaires relevant de leur compétence.

2) En matière de contentieux fiscal

Ils sont chargés notamment :

— d'approuver les rapports de vérification préalablement à leur transmission à la commission administrative prévue par l'article 67 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ainsi que les compléments d'informations y afférents;

— d'approuver, dans les limites des barèmes en vigueur, les transactions en matières d'amendes fiscales et les états de répartition y afférents;

— d'approuver les dossiers relatifs aux insuffisances en matière de droits d'enregistrement et d'en assurer le suivi;

— d'engager toute procédure contentieuse d'ordre fiscal et d'assurer la représentation de l'administration fiscale devant les juridictions compétentes.

Art. 4. — Outre les attributions prévues à l'article 3 du présent décret, les chefs de centres régionaux de contrôle des impôts de Tunis 1, Tunis 2, l'Ariana et Ben Arous exercent certaines missions relatives à la gestion du personnel relevant des catégories B, C, D et des ouvriers placés sous leur autorité.

A cet effet, ils peuvent être habilités à signer :

— les décisions de mutation à l'intérieur de leur circonscription;

— les sanctions du 1er degré;

— les attestations de service;

— les congés de repos.

Art. 5. — Les centres régionaux de contrôle des impôts sont classés en trois catégories :

— la première catégorie comprend les centres régionaux de contrôle des impôts de Tunis 1, Tunis 2, l'Ariana, Ben Arous, Bizerte, Nabeul, Sousse, Monastir et Sfax.

Les centres de cette catégorie sont dirigés par des chefs de centres bénéficiant du rang et des avantages de directeur d'administration centrale.

— la deuxième catégorie comprend les centres régionaux de contrôle des impôts de Béja, le Kef, Kairouan, Mahdia, Gafsa, Gabès et Medenine.

Les centres de cette catégorie sont dirigés par des chefs de centres bénéficiant du rang et des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

— la troisième catégorie comprend les centres régionaux de contrôle des impôts de Jendouba, Zaghouan, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Kebili, Tozeur et Tataouine.

Les centres de cette catégorie sont dirigés par des chefs de centres bénéficiant du rang et des avantages de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. — Les centres régionaux de contrôle des impôts de la première catégorie comprennent chacun :

— une cellule de vérification approfondie des dossiers fiscaux, dirigée par un cadre bénéficiant du rang et des avantages de sous-directeur d'administration centrale;

— un service d'encadrement des bureaux de contrôle des impôts, dirigé par un cadre bénéficiant du rang et des avantages d'un chef de service d'administration centrale;

— un service du suivi des avantages fiscaux, dirigé par un cadre bénéficiant du rang et des avantages d'un chef de service d'administration centrale;

— un service de contrôle des droits d'enregistrement et de timbre dirigé par un cadre bénéficiant du rang et des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

En outre, il est placé auprès de chaque centre de cette catégorie un commissaire de gouvernement chargé, d'étudier et de défendre les affaires devant les juridictions compétentes en matière de contentieux de l'assiette des impôts et taxes. Ce commissaire de gouvernement bénéficie du rang et des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Art. 7. — Les centres régionaux de contrôle des impôts relevant de la deuxième catégorie comprennent chacun :

— une cellule de vérification approfondie des dossiers fiscaux dirigée par un cadre bénéficiant du rang et des avantages d'un chef de service d'administration centrale;

— un service d'encadrement des bureaux de contrôle des impôts dirigé par un cadre bénéficiant du rang et des avantages d'un chef de service d'administration centrale;

— une cellule de suivi des avantages fiscaux;

— une cellule de contrôle des droits d'enregistrement et de timbre.

En outre, il est placé auprès de chaque centre de cette catégorie un commissaire de gouvernement chargé, d'étudier et de défendre les affaires devant les juridictions compétentes en matière de contentieux de l'assiette des impôts et taxes.

Art. 8. — Les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de directeur, sous-directeur et chef de service d'administration centrale prévus aux articles 5, 6 et 7 du présent décret sont celles fixées par le décret sus-visé n° 88-188 du 11 février 1988.

Art. 9. — Les centres régionaux de contrôle des impôts relevant de la troisième catégorie comprennent chacun :

— une cellule de vérification approfondie des dossiers fiscaux;

— une cellule d'encadrement des bureaux de contrôle des impôts;

— une cellule du suivi des avantages fiscaux;

— et une cellule de contrôle des droits d'enregistrement et de timbre.

En outre, il est placé auprès de chaque centre de cette catégorie un commissaire de gouvernement chargé, d'étudier et de défendre les

affaires devant les juridictions compétentes en matière de contentieux de l'assiette des impôts et taxes.

Art. 10. — Les chefs de cellules et les commissaires de gouvernement n'ayant pas le rang de chef de service, sont nommés par décision du ministre des finances et bénéficient d'une indemnité mensuelle de charge administrative qui sera fixée par décret.

TITRE II

Les bureaux de contrôle des impôts

Art. 11. — La création des bureaux de contrôle des impôts et la délimitation de leurs compétences territoriales sont fixées par arrêté du ministre des finances. Ces bureaux sont dirigés par des chefs de bureaux nommés par décision du ministre des finances et bénéficiant d'une indemnité mensuelle de charge administrative qui sera fixée par décret.

Toutefois, certains bureaux de contrôle relevant des centres des catégories 1 et 2 peuvent, lorsque le nombre de contribuables et le rendement fiscal le justifient, être érigés en services par décret.

Dans ce cas, ils seront dirigés par des chefs de bureaux bénéficiant du rang et des avantages de chef de service d'administration centrale, nommés dans les conditions prévues par le décret sus-visé n° 88-188 du 11 février 1988.

Art. 12. — Les chefs de bureaux de contrôle des impôts sont chargés notamment :

— d'assurer la tenue, la sauvegarde et la mise à jour des dossiers et des fichiers des contribuables;

— de recevoir et de viser les déclarations d'existence présentées par les contribuables soumis à cette obligation et délivrer les cartes d'immatriculation fiscale;

— effectuer le contrôle formel et sommaire des déclarations fiscales et procéder aux redressements et régularisations qui en découlent;

— de relever les défauts et les découvertes en matière de tous impôts et taxes y compris les taxes locales ou parafiscales et procéder aux redressements et régularisations qui en découlent;

— d'effectuer les opérations de contrôle de l'assiette des impôts, droits et taxes de certaines catégories de contribuables;

— de faire opposition aux paiements au profit des contribuables débiteurs d'impôts en cas de vente de fonds de commerce et leurs délivrer mainlevées après régularisation;

de délivrer tout document ou attestation rentrant dans le cadre de leurs attributions;

TITRE III

Les bureaux de la garantie des ouvrages en métaux précieux

Art. 13. — La création des bureaux de la garantie des ouvrages en métaux précieux et la délimitation de leurs compétences territoriales sont fixées par arrêté du ministre des finances.

Ces bureaux sont dirigés par des chefs de bureaux nommés par décision du ministre des finances et bénéficiant d'une indemnité mensuelle de charge administrative équivalente à celle accordée aux chefs de bureaux de contrôle des impôts.

Toutefois, le bureau de la garantie des ouvrages en métaux précieux de Tunis est érigé en service et dirigé par un chef de bureau bénéficiant du rang et des avantages d'un chef de service d'administration centrale, nommé dans les conditions prévues par le décret sus-visé n° 88-188 du 11 février 1988.

Art. 14. — Les bureaux de la garantie des ouvrages en métaux précieux sont chargés notamment de procéder aux essais, d'apposer les poinçons et d'accomplir toutes les opérations prévues par la législation et la réglementation en vigueur en matière de contrôle des ouvrages en platine, or et argent.

Art. 15. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment les articles 8 à 16 du décret sus-visé n° 82-1019 du 10 juillet 1982.

Art. 16. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 1er juillet 1991

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

DROIT DE DOUANE

Décret n° 91-1018 du 1er juillet 1991, portant réduction des taux de droit de douane en tarif autonome appliqués à l'importation du fil de cuivre affiné.

Le Président de la République :

Vu le code des douanes;

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation;

Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour la gestion de 1991 et notamment son article 31;

Vu l'avis des ministres des finances et de l'économie nationale;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Decrète :

Article premier. — Les taux de droit de douane en tarif autonome appliqués à l'importation des produits figurant au tableau ci-après, sont réduits conformément aux indications figurant dans ledit tableau :

N° de position	Numéro du tarif	Désignation des produits	Taux du droit de douane %
Ex. 74.08	Ex 7408110	fil de cuivre : — En cuivre affiné : Fil de cuivre affiné dont la plus grande dimension de sa coupe transversale excède 6 mm mais inférieure ou égale à 8 mm	20

Art. 2. — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux importations effectuées du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 inclus.

Art. 3. — Les ministres des finances et de l'économie nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 1er juillet 1991

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

VIREMENT D'ARTICLE A ARTICLE

Décret n° 91-1019 du 1er juillet 1991, portant virement d'article à article.

Le Président de la République.

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et notamment son article 37;

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique;

Vu la loi n° 89-115 du 30 décembre 1989, portant loi de finances pour la gestion 1990;

Vu le décret n° 89-1970 du 31 décembre 1989, portant répartition par article des crédits ouverts par la loi de finances sus-visée pour la gestion 1990;

Sur proposition du ministre des finances.

Décrète :

Article premier. — Sont autorisés les virements de crédits d'article à article ci-après à l'intérieur des deux sections du chapitre XVIII ministère des affaires sociales, titre premier, pour la gestion 1990.

Diminution	Montant dinars	Augmentation dinars	Montant
Section O = affaires sociales		Section 1 = formation professionnelle et emploi	
Art. 40 : dépenses de matériel et de gestion administrative	50 000	Art. 40 : dépenses de matériel et de gestion administrative	50 000
Total	50 000	Total	50 000

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 1er juillet 1991

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 91-1020 du 1er juillet 1991.

Monsieur Slaheddine Mouelhi président directeur général de la banque de l'habitat est maintenu en activité à partir du 1er août 1991.

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

MAITRISE DE L'ENERGIE

Décret n° 91-1021 du 1er juillet 1991, portant fixation des montants maximum des aides financières directes accordées pour la réalisation d'audits énergétiques et de projets de démonstration dans le domaine de la maîtrise de l'énergie.

Le Président de la République.

Sur proposition du ministre de l'économie nationale;

Vu la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990, relative à la maîtrise de l'énergie et notamment ses articles 2, 12, 13 et 16;

Vu l'article premier du décret-loi n° 85-8 du 14 septembre 1985 relatif à l'économie d'énergie tel que ratifié par la loi n° 85-92 du 22 novembre 1985;

Vu le décret n° 86-96 du 16 janvier 1986, portant organisation de l'agence de maîtrise de l'énergie;

Vu le décret n° 87-50 du 13 janvier 1987, portant institution des audits énergétiques obligatoires et périodiques;

Vu l'avis des ministres des finances et du plan et du développement régional;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Le présent décret a pour objet de fixer les montants maximum de l'aide financière directe accordée aux établissements qui réalisent un audit énergétique et de l'aide financière directe accordée aux projets de démonstration dans le domaine de la maîtrise de l'énergie; prévues aux articles 12 et 13 de la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990 sus-visée.

Art. 2. — Tout établissement qu'il soit assujéti ou non à l'audit énergétique obligatoire et périodique, qui réalise un audit énergétique dans le cadre de la législation en vigueur, bénéficie d'une aide financière directe dont le montant maximal est fixé à dix mille dinars (10.000 DT). Toutefois, ce montant ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du coût global de l'audit.

Art. 3. — Les entreprises et organismes réalisant des projets de démonstration dans les domaines de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des énergies renouvelables et de la géothermie, peuvent bénéficier d'une aide financière directe dont le montant maximal est fixé à cinquante mille dinars (50.000 DT). Toutefois, ce montant ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du coût global du projet de démonstration.

Art. 4. — Les aides financières précitées sont ordonnancées au profit des entreprises et organismes qui concluent avec l'agence de maîtrise de l'énergie, un contrat-programme qui circonscrit tous les aspects techniques, économiques et financiers des programmes ou projets à réaliser. L'agence de maîtrise de l'énergie qui en assure le contrôle, veillera à la bonne utilisation des dites aides accordées.

Toute utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles ces aides ont été accordées, est sanctionnée conformément à la procédure prévue par les articles 17, 18 19, 20 et 21 de la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990, sus-visé.

Art. 5. — Les ministres des finances, de l'économie nationale et du plan et du développement régional sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 1er juillet 1991

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

TERRES COLLECTIVES

Décret n° 91-1022 du 1er juillet 1991, relatif à l'approbation des décisions d'attribution à titre privé de terres collectives relevant de la collectivité Ouled M'Barek du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relatives au régime des terres collectives, modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret 88-894 du 29 avril 1988;

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled M'Barek (Ardh Ouled M'Barek) à la délégation d'El Maknassy en date du 3 novembre 1989 relatif à l'attribution à titre privé de terres collectives approuvé par, le conseil de tutelle local de la délégation d'El Maknassy le 18 janvier 1990, le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 5 novembre 1990 et le ministre de l'agriculture le 12 juin 1991.

Décrète :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de la collectivité Ouled M'Barek (Ardh Ouled M'Barek) à la délégation d'El Maknassy relatives à l'attribution à titre privé de terres collectives et consignées dans son procès-verbal en date du 3 novembre 1989, approuvé par le conseil de tutelle local à la délégation d'El Maknassy le 18 janvier 1990, le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 5 novembre 1990 et le ministre de l'agriculture le 12 juin 1991 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 1er juillet 1991.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Décret n° 91-1023 du 1er juillet 1991 relatif à l'approbation des décisions d'attribution à titre privé de terres collectives relevant de la collectivité Ouled M'barek du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de l'agriculture ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 ;

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled M'barek (Ardh Ouled El Faleh) à la délégation d'El Maknassy en date du 3 novembre 1989 relatif à l'attribution à titre privé de terres collectives approuvé par, le conseil de tutelle local de la délégation d'El Maknassy le 18

janvier 1990, le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 5 novembre 1990 et le ministre de l'agriculture le 12 juin 1991.

Décrète :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled M'barek (Ardh Ouled El Faleh) à la délégation d'El Maknassy relatives à l'attribution à titre privé de terres collectives et consignées dans son procès-verbal en date du 3 novembre 1989, approuvé par le conseil de tutelle local à la délégation d'El Maknassy le 18 janvier 1990, le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 5 novembre 1990 et le ministre de l'agriculture le 12 juin 1991 et ce conformément au tableau et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 1er juillet 1991.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Décret n° 91-1024 du 1er juillet 1991 relatif à l'approbation des décisions d'attribution à titre privé de terres collectives relevant de la collectivité Eddouadnia du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de l'agriculture ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 ;

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Eddouadnia (parcelle numéro 719 bis) à la délégation d'El Maknassy en date du 10 janvier 1990 relatif à l'attribution à titre privé d'une parcelle de terre collective approuvé par, le conseil de tutelle local de la délégation d'El Maknassy le 18 janvier 1990, le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 5 novembre 1990 et le ministre de l'agriculture le 12 juin 1991.

Décrète :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Eddouadnia (parcelle numéro 719 bis) à la délégation d'El Maknassy relatives à l'attribution à titre privé d'une parcelle de terre collective et consignées dans son procès-verbal en date du 10 janvier 1990, approuvé par le conseil de tutelle local à la délégation d'El Maknassy le 18 janvier 1990, le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 5 novembre 1990 et le ministre de l'agriculture le 12 juin 1991 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexes au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 1er juillet 1991.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

PERIMETRE D'INTERVENTION FONCIERE

Décret n° 91-1025 du 1^{er} juillet 1991 portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation dans la zone de « Béja l'Avenir » à Béja.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973 relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation ;

Vu la loi n° 79-43 du 19 août 1979 portant approbation du code d'urbanisme ;

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres agricoles ;

Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974 portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation ;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'agriculture ;

Vu l'avis du conseil municipal de Béja réunie en date du 16 décembre 1989 ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — Il est crée dans la zone de « Béja l'Avenir » à Béja un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation, délimité par la ligne brisée fermée : « de 1 jusqu'à 169 » indiqué sur le plan annexé au présent décret et définie comme suit :

Points N°	X en mètres	Y en mètres
1	82 326 46	64 489 95
2	82 373 60	64 504 93
3	82 402 20	64 512 26
4	82 421 90	64 516 65
5	82 432 87	64 510 92
6	82 435 75	64 510 74
7	82 438 86	64 512 01
8	82 449 31	64 480 52
9	82 453 54	64 456 32
10	82 452 90	64 425 54
11	82 452 86	64 399 56
12	82 456 56	64 392 08
13	82 468 25	64 384 77
14	82 491 59	64 375 91
15	82 547 18	64 350 81
16	82 602 00	64 321 49
17	82 626 79	64 303 57
18	82 646 47	64 279 40
19	82 653 43	64 261 08
20	82 656 07	64 240 84
21	82 659 86	64 213 16
22	82 664 55	64 200 85
23	82 675 77	64 175 99
24	82 694 24	64 154 92
25	82 692 87	64 139 01
26	82 678 93	64 108 24
27	82 666 32	64 090 26
28	82 640 41	64 030 73
29	82 634 40	64 010 31
30	82 745 89	63 634 47
31	82 763 20	63 554 71
32	82 761 77	63 544 82
33	82 755 46	63 533 89
34	82 753 34	63 521 27
35	82 758 77	63 505 36
36	82 754 43	63 434 23
37	82 755 94	63 417 82
38	82 738 63	63 358 24
39	82 719 65	63 325 03
40	82 710 19	63 320 64
41	82 698 49	63 323 80
42	82 674 19	63 289 52
43	82 652 46	63 244 72
44	82 644 70	63 206 09

Points N°	X en mètres	Y en mètres
45	82 651 00	63 196 50
46	82 716 00	63 149 50
47	82 751 50	63 128 50
48	82 756 25	63 123 00
49	82 787 25	63 110 00
50	82 794 00	63 105 50
51	82 865 00	63 044 50
52	82 874 83	63 039 60
53	83 000 00	63 025 00
54	83 050 00	63 010 00
55	83 057 00	62 980 00
56	83 040 59	62 959 36
57	83 013 49	62 922 37
58	83 015 55	62 894 78
59	83 009 07	62 867 54
60	83 004 03	62 780 62
61	82 996 09	62 749 35
62	82 994 47	62 713 88
63	82 938 40	62 695 91
64	82 889 15	62 667 53
65	82 866 24	62 642 28
66	82 893 70	62 566 65
67	82 929 50	62 503 31
68	82 873 41	62 458 29
69	82 837 49	62 395 29
70	82 861 25	62 379 23
71	82 844 00	62 366 50
72	82 815 03	62 341 41
73	82 807 84	62 336 48
74	82 796 00	62 330 50
75	82 787 67	62 328 11
76	82 777 92	62 327 32
77	82 763 66	62 329 26
78	82 736 39	62 333 12
79	82 705 06	62 337 46
80	82 694 85	62 338 95
81	82 685 85	62 341 69
82	82 675 16	62 345 61
83	82 657 03	62 353 85
84	82 639 54	62 362 50
85	82 574 65	62 392 86
86	82 540 33	62 409 16
87	82 531 61	62 413 50
88	82 519 32	62 421 11
89	82 501 54	62 433 16
90	82 480 55	62 448 19
91	82 423 70	62 448 97
92	82 381 84	62 519 14
93	82 378 00	62 521 25
94	82 387 25	62 549 00
95	82 394 50	62 564 50
96	82 397 75	62 569 25
97	82 403 00	62 574 00
98	82 406 00	62 579 00
99	82 407 75	62 588 50
100	82 405 50	62 598 50
101	82 408 00	62 604 50
102	82 408 50	62 628 00
103	82 423 25	62 645 75
104	82 426 50	62 657 75
105	82 430 00	62 669 50
106	82 431 25	62 685 50
107	82 428 50	62 709 75
108	82 431 50	62 736 00
109	82 435 50	62 754 25

Points N°	X en mètres	Y en mètres
110	82 433 25	62 759 00
111	82 412 50	62 772 00
112	82 408 50	62 775 25
113	82 406 50	62 779 00
114	82 411 50	62 825 50
115	82 413 75	62 830 50
116	82 426 50	62 840 50
117	82 428 50	62 846 50
118	82 430 50	62 857 50
119	82 432 75	62 871 50
120	82 435 00	62 875 00
121	82 456 00	62 889 00
122	82 459 50	62 892 50
123	82 463 00	62 899 50
124	82 468 00	62 906 50
125	82 493 50	62 919 00
126	82 497 00	62 921 00
127	82 498 75	62 924 00
128	82 503 00	62 940 75
129	82 503 00	62 946 50
130	82 501 00	62 954 50
131	82 501 50	62 958 00
132	82 528 50	62 964 00
133	82 531 50	62 966 25
134	82 537 75	62 974 50
135	82 540 50	62 979 50
136	82 542 25	61 985 50
137	82 535 50	63 022 00
138	82 534 50	63 030 25
139	82 535 25	63 047 50
140	82 536 50	63 050 00
141	82 538 50	63 050 50
142	82 542 25	63 049 50
143	82 548 75	63 045 50
144	82 554 75	63 042 00
145	82 558 00	63 041 75
146	82 561 50	63 043 50
147	82 568 50	63 052 00
148	82 583 50	63 071 00
149	82 367 65	63 267 71
150	82 319 80	63 305 58
151	82 318 21	63 382 19
152	82 246 24	63 451 02
153	82 174 02	63 520 00
154	82 092 15	63 597 08
155	82 065 53	63 623 47
156	82 029 98	63 725 01
157	82 039 08	63 763 30
158	82 024 03	63 834 58
159	82 026 02	63 894 61
160	82 050 03	63 974 39
161	82 096 22	63 995 67
162	82 258 87	64 078 28
163	82 265 04	64 102 51
164	82 229 18	64 111 21
165	82 118 92	64 148 06
166	82 122 55	64 202 58
167	82 104 26	64 341 88
168	82 096 87	64 359 27
169	82 293 26	64 475 28

Art. 2. — Les ministres intéressés et le président du conseil municipal de Béja sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 1^{er} juillet 1991.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

PERIMETRE D'INTERVENTION FONCIERE

Décret n° 91-1026 du 1^{er} juillet 1991 portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation dans la zone d'Ezzouhour à Sousse.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973 relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation ;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres agricoles ;

Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974 portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation ;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'agriculture ;

Vu l'avis du conseil municipal d'Ez-Zouhour réuni en date du 22 février 1990 ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — Il est créé dans la zone d'Ezzouhour à Sousse, un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation, délimité par la ligne brisée fermée : « A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K », indiqué sur le plan annexé au présent décret et défini comme suit :

Points N°	X en mètres	Y en mètres
A	22.883	62.795
B	22.055	61.170
C	23.340	60.850
D	23.786	61.180
E	23.684	61.387
F	23.230	61.247
G	22.895	62.035
H	23.065	62.467
I	23.460	61.736
J	23.557	62.415
K	23.012	62.567

Art. 2. — Les ministres intéressés et le président du conseil municipal d'Ezzouhour sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 1^{er} juillet 1991.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTÈRE DU TRANSPORT

TARIFS DE TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 2 juillet 1991 fixant les tarifs de transport sur le réseau urbain et suburbain du transport public collectif routier de personnes et sur le réseau du métro-léger de Tunis et du T.G.M.

Le ministre du transport ;

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985 portant organisation des transports terrestres ;

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986 fixant les attributions du ministre du transport ;

Vu l'arrêté du 10 août 1989 fixant les tarifs de transport sur le réseau urbain et suburbain du transport public collectif routier de personnes et sur les réseaux du métro-léger de Tunis et T.G.M. ;

Vu les arrêtés du 30 septembre 1989, du 30 juillet 1990 et du 25 octobre 1990 portant modification de l'arrêté du 10 août 1989.

Arrête :

CHAPITRE PREMIER

Tarifs ordinaires

Article premier. — les tarifs ordinaires sont fixés conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.

CHAPITRE 2

Cartes hebdomadaires

Art. 2. — Les cartes hebdomadaires sont valables pour 14 voyages simples par semaine à raison de deux voyages par jour. Les coupons non utilisés durant les journées correspondantes sont annulés.

Les tarifs des cartes hebdomadaires sont fixés conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.

CHAPITRE 3

Abonnements mensuels ordinaires

Art. 3. — Les abonnements mensuels permettent d'effectuer du 1^{er} au dernier jour du mois calendaire un nombre illimité de voyages sur une ligne ou deux lignes, une zone, un secteur ou sur le réseau général.

Ils sont délivrés sur présentation d'une carte spéciale d'identité remise à l'intéressé par la société concernée contre le paiement de deux dinars (2 D). Cette carte doit porter le nom et le prénom du titulaire ainsi que sa photo d'identité.

La carte spéciale, qui ne constitue en aucun cas un titre de transport, donne droit à l'achat de vignettes mensuelles.

En cas de perte de la carte spéciale, ou de la vignette en cours de validité, le titulaire ne peut prétendre à aucun remboursement ou remplacement.

L'abonnement mensuel est rigoureusement personnel et doit être présenté à toute réquisition.

Art. 4. — Les tarifs des abonnements mensuels sont fixés conformément à l'annexe 3 du présent arrêté.

CHAPITRE 4

Abonnements annuels ordinaires

Art. 5. — 1) Les abonnements annuels sont valables sur une ou deux lignes urbaines, sur une ligne suburbaine ou sur l'ensemble du réseau. Ils permettent d'effectuer un nombre illimité de voyages pendant une année pleine à partir de la date demandée par le postulant.

2) Les abonnements annuels sont délivrés contre le paiement intégral, au moment du dépôt de la demande, du montant de l'abonnement.

3) Ces abonnements sont personnels ou impersonnels.

Les détenteurs des cartes impersonnels sont tenus de les présenter à toute réquisition aux agents de la société concernée, accompagnés d'une attestation délivrée par l'organisme employeur autorisant l'usage de l'abonnement en question.

Cette attestation doit comporter le nom, le prénom, la photo de l'utilisateur et le numéro de l'abonnement utilisé. La photo doit porter le cachet de l'employeur.

4) Tout abonnement utilisé par une autre personne est confisqué et annulé sans possibilité de remboursement.

5) En cas de perte de l'abonnement, le titulaire est tenu d'en informer immédiatement par écrit la société concernée, faute de quoi, cet abonnement est annulé d'office.

La perte de l'abonnement ne donne lieu à aucun remboursement ou remplacement.

6) L'abonné doit restituer la carte d'abonnement personnel ou impersonnel à la société concernée au plus tard huit jours après l'expiration de l'abonnement.

Art. 6. — Les tarifs des abonnements annuels ordinaires sont fixés conformément à l'annexe 4 du présent arrêté.

Art. 7. — Les abonnements annuels ordinaires sont majorés de 50% lorsqu'ils sont délivrés à titre impersonnel.

CHAPITRE 5

Abonnements scolaires

Art. 8. — Les abonnements scolaires sont valables pendant l'année scolaire officielle sauf les dimanches, les jours fériés et les jours de fermeture officielle.

Peuvent obtenir des abonnements scolaires sur présentation d'un certificat de présence ou d'inscription délivré par les établissements scolaires et universitaires relevant du ministère de l'éducation et des sciences ou d'un autre département ministériel :

1) Les élèves dont l'âge ne dépasse pas 23 ans.

2) Les étudiants du premier, 2^{ème} et 3^{ème} cycle de l'enseignement supérieur dont l'âge ne dépasse pas respectivement 30 ans, 33 ans et 35 ans.

Art. 9. — Ces abonnements peuvent également être accordés aux élèves et étudiants remplissant les conditions d'âge mentionnées à l'article 8 du présent arrêté, fréquentant les établissements privés d'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique, agréés par les départements ministériels concernés, et dispensant un enseignement d'une durée hebdomadaire minimale de 20 heures et pendant au moins 6 mois.

Les chefs de ces établissements sont tenus d'informer mensuellement la société concernée de l'assiduité de leurs élèves détenteurs d'abonnements scolaires.

Un état mensuel sera transmis par les soins de l'établissement à la société concernée mentionnant les élèves abonnés présents au cours du mois.

Au cas où l'établissement ne fournit pas cet état, les abonnements de ses élèves seront retirés et annulés d'office, sans aucune indemnisation sauf si l'abonné fournit des pièces justifiant sa présence au courant du mois en question.

Art. 10. — L'abonnement scolaire cesse d'être valable à toute époque à partir du moment où son titulaire ne remplit plus les conditions exigées pour la délivrance de cet abonnement et notamment lorsqu'il perd sa qualité d'élève ou d'étudiant.

L'élève ou l'étudiant exerçant une activité rémunératrice est exclu du bénéfice de l'abonnement scolaire.

Art. 11. — Les étudiants astreints dans le cadre de leurs études à des stages dans des lieux situés en dehors de l'implantation de leurs établissements, peuvent souscrire sur justification un abonnement scolaire valable durant la période de leurs stages.

Art. 12. — Les tarifs des abonnements scolaires sont fixés conformément à l'annexe 5 du présent arrêté.

Ces tarifs sont majorés de 50% pour les cartes valables les dimanches, jours fériés et les vacances scolaires.

Le prix de l'abonnement scolaire d'été, valable durant les vacances d'été officielles, est fixé à 50% du tarif de l'abonnement, quelle que soit la durée de sa validité. Cet abonnement, payable en totalité, est délivré aux étudiants ajournés ainsi qu'aux élèves des écoles privés qui remplissent les conditions citées à l'article 8 du présent arrêté et qui justifient leur scolarisation durant toute la période des vacances d'été officielles.

Le paiement des abonnements scolaires est effectué selon les sociétés comme suit :

1) La SNT et la SMLT : au choix du bénéficiaire, soit en un seul versement à la rentrée scolaire officielle, soit en deux versements : 50% du prix total de l'abonnement à la rentrée scolaire officielle et 50% à une date fixée par la société concernée.

2) Les sociétés régionales de transport : En trois versements égaux au début de chaque trimestre de l'année scolaire.

CHAPITRE 6

Transport gratuit

Art. 13. — Sont transportés gratuitement :

1) Les enfants âgés de moins de 3 ans accompagnés des voyageurs payants.

2) La personne titulaire de la carte d'handicapé et la personne accompagnant l'handicapé titulaire de la carte d'handicapé prioritaire avec accompagnant, sur les lignes urbaines et suburbaines courtes uniquement.

CHAPITRE 7

Transport à tarif réduit

Art. 14. — Peuvent bénéficier du tarif réduit :

1) Les enfants âgés de 3 à 7 ans.

2) Les militaires de tout grade en uniforme.

3) Les journalistes sur présentation de leurs cartes professionnelles.

4) Les invalides porteurs de la carte spéciale prévue par la loi n° 62-34 du 14 juillet 1962 quel que soit le taux de réduction figurant sur leur carte d'invalidité.

5) Les officiers, sous officiers et élèves officiers et sous officiers de l'armée nationale en tenue civile sur présentation de leurs cartes de service.

6) La personne titulaire de la carte d'handicapé et la personne accompagnant l'handicapé titulaire de la carte d'handicapé prioritaire avec accompagnant, sur les lignes suburbaines longues.

Une réduction sur les différents tarifs, pouvant aller jusqu'à 90%, pourra être appliquée par la société concernée à certaines catégories d'usagers.

CHAPITRE 8

Tarif minimum

Art. 15. — Le tarif minimum peut être appliqué aux heures de pointes sur les lignes suburbaines desservies par autobus dans le sens banlieue.

Il peut également être appliqué sur la ligne T.G.M. dans les deux sens durant les mois de juillet et août un tarif unique représentant le prix de deux sections.

CHAPITRE 9

Tarif de location

Art. 16. — Les tarifs de location sont librement négociés entre le transporteur et l'usager.

CHAPITRE 10

Dispositions diverses

Art. 17. — L'abonné ne peut exercer aucune action ni prétendre à aucune indemnité ni restitution pour retard, changement d'itinéraire ou interruption du service imposé par des cas de force majeure.

Art. 18. — toute augmentation de tarif est également applicable aux titres souscrits ou payés mais non délivrés par la société.

Art. 19. — Tout titre de transport délivré, ne sera en aucun cas remboursé.

Art. 20. — Toute carte dont la détérioration a été déclarée peut être reconstituée sur présentation de l'ancien titre abîmé.

Une suite favorable sera donnée à toute demande de changement de lignes (abonnements scolaires et annuels) ou de bénéficiaire (abonnements annuels délivrés aux personnes morales) à condition de restituer l'ancienne carte.

La demande de reconstitution ou de changement doit être accompagnée d'un nouveau portrait du titulaire.

Il sera perçu une taxe spéciale, au moment de la réception de la demande de reconstitution ou de changement, de cinq dinars (5 D) pour les abonnements annuels personnels ou impersonnels et de trois dinars (3 D) pour les abonnements scolaires.

Art. 21. — En cas de perte de l'un des titres de transport visés ci-dessus aucun duplicata n'est délivré.

Toutefois, la société concernée peut, si elle le juge utile, déroger à cette règle. Elle fixe, le cas échéant, le montant de redevance à exiger du demandeur du duplicata.

Art. 22. — Est passible d'une amende fixée à 10 dinars tout voyageur surpris dans l'une des situations irrégulières suivantes :

— Absence de titre de transport ;

— Dépassement de section ;

— Utilisation d'un titre de transport hors de la zone ou de la ligne indiquée sur le titre ;

— Utilisation d'un titre falsifié ou fraudé ;

— Utilisation d'un titre périmé ;

— Utilisation d'un abonnement scolaire en dehors de sa période de validité ;

— Utilisation d'un billet ou d'une carte hebdomadaire non composés ;

— Utilisation d'une carte d'abonnement annuel impersonnel sans présentation de l'attestation d'utilisation de cette carte.

En cas d'utilisation d'un abonnement annuel, mensuel ou scolaire périmé, le voyageur doit payer en sus de l'amende fixée ci-dessus le montant correspondant à l'utilisation du titre à partir de sa date d'expiration jusqu'à la date de contrôle.

Le refus de paiement de cette pénalité entraînera des poursuites judiciaires.

Art. 23. — Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés du 10 août 1989, du 30 septembre 1989, du 30 juillet 1990 et du 25 octobre 1990.

Tunis, le 2 juillet 1991.

Le ministre du transport

FAOUZI BELKAHIA

VU

Le Premier ministre

HAMED KAROUI

ANNEXE 1

Tarifs ordinaires (en millimes)

a) Réseaux des sociétés de transport routier

Nombre de sections	Réseaux des sociétés de transport routier et du métro léger de Tunis (SORETRAS et STS exceptées)	Réseau de la SORETRAS	Réseau de la STS	Tarif réduit
1	190	210	200	
2	290	250	250	
3	380	320	320	160
4	480	420	400	
5	580	—	480	

b) Ligne T.G.M.

Section	1 ^{re} classe	2 ^{me} classe
Une section	480	250
2 sections	680	410
Aller + retour	1360	820
Tarif réduit	350	200

c) Une ligne métro + une ligne bus de rabattement

Nombre de sections	Tarif
1	190
2	290
3	380
4	480
5	580
Tarif réduit	160

ANNEXE 2

Cartes hebdomadaires

a) Réseaux des sociétés de transport routier

Nombre de sections	Tarifs
1	1 D 800
2	2 D 200
3	2 D 980

4

4 D 050

5

4 D 900

b) Réseaux métro-TGM

Métro		T.G.M.	
Validité	Tarif	Validité	Tarif
Une ligne	2 D 200	2 ^{me} classe	3 D 380
2 lignes	4 D 050		

c) Une ligne métro + une ligne bus de rabattement

Nombre de sections	Tarif
2	2 D 200
3	2 D 980
4	4 D 050
5	4 D 900

ANNEXE 3

Abonnements mensuels ordinaires

a) Réseaux des sociétés de transport routier

Nombre de sections	Tarifs
1	12 D 600
2	15 D 500
3 et plus	19 D 800
Réseau général	32 D 200

La SORETRAS applique le tarif suivant : Abonnement mensuel valable sur tout le réseau : 22 D 800.

b) Réseaux métro-TGM

Métro		T.G.M.	
Validité	Tarif	Validité	Tarif
Une ligne	15 D 500	1 ^{re} classe	31 D 500
2 lignes	19 D 800	2 ^{me} classe	18 D 300

c) Une ligne métro + une ligne bus de rabattement

Nombre de sections	Tarif
2	15 D 500
3 et plus	19 D 800

ANNEXE 4

Abonnements annuels ordinaires

a) Réseaux des sociétés de transport routier

Nombre de sections	Tarifs
1	126 D
2	155 D
3 et plus	198 D
Réseau général	322 D

La SORETRAS applique le tarif suivant : Abonnement annuel valable sur tout le réseau : 228 D.

b) Réseaux métro-TGM

Métro		T.G.M.	
Validité	Tarif	Validité	Tarif
Une ligne	155 D	1 ^{re} classe	315 D
2 lignes	198 D	2 ^{ème} classe	183 D

c) Une ligne métro + une ligne bus de rabattement

Nombre de sections	Tarif
2	155 D
3 et plus	198 D

d) Ligne T.G.M. + une ligne métro : 272 D.

ANNEXE 5

Abonnements scolaires

a) Réseau SNT

Validité	Tarif
Une ligne urbaine (1 ou 2 sections)	16 D 300
Zone urbaine	24 D 400
Une ligne suburbaine longue (3 sections et plus)	35 D 300
Réseau général	45 D 000

b) Réseau des sociétés régionales de transport

Réseau de la SORETRAS		Réseaux des autres sociétés régionales	
Validité	Tarif	Catégorie	Tarif
Une ligne (1 ou 2 sections)	20 D 400	1	16 D 300
		2	24 D 400
Une ligne (3 ou 4 sections)	24 D 400	3	35 D 300

Validité	Tarif	Catégorie	Tarif
Deux lignes (1 ou 2 sections)	30 D 800	4	40 D 700
Deux lignes (3 ou 4 sections)	35 D 800	5	45 D 000

c) Réseaux métro-TGM

Métro		TGM	
Validité	Tarif	Validité	Tarif
Une ligne	16 D 300	Deuxième classe seulement	40 D 700
2 lignes	32 D 100		

L'abonnement scolaire de la ligne TGM peut être utilisé pour l'accès en 1^{re} classe moyennant le paiement d'un supplément de 30 dinars.

d) Une ligne métro + une ligne bus de rabattement

Nombre de sections	Tarif
2	16 D 300
3 et plus	35 D 300

Arrêté du ministre du transport du 2 juillet 1991 fixant les tarifs de transport public interurbain de personnes par route.

Le ministre du transport ;

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985 portant organisation des transports terrestres ;

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986 fixant les attributions du ministère du transport ;

Vu l'arrêté du 10 août 1989 fixant les tarifs de transport interurbain de personnes par route ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1990 modifiant les tarifs de transport public interurbain de personnes par route.

Arrête :

TITRE PREMIER TRANSPORTS PUBLICS

CHAPITRE PREMIER Service public régulier

Article premier. — Les tarifs de transport public de personnes sur les lignes interurbaines régulières sont fixés conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2. — Les tarifs fixés en annexe sont majorés du timbre de quittance conformément à la réglementation en vigueur.

Une réduction sur les différents tarifs, pouvant aller jusqu'à 90%, pourra être appliquée par la société concernée à certaines catégories d'usagers.

En outre, les enfants âgés de moins de cinq ans accompagnant des voyageurs payants sont transportés gratuitement.

Art. 3. — Chaque voyageur payant a droit au transport gratuit de ses bagages dans la limite de 20 kilogrammes.

— Les colis encombrants ne sont pas transportés.

— Les colis volumineux et à faible densité sont transportés dans la limite des espaces disponibles.

Art. 4. — Le transporteur doit procéder à l'affichage des tarifs à l'intérieur des véhicules, dans les bureaux de l'entreprise et aux différents points d'arrêt. Les tarifs affichés doivent être visés par les services des transports terrestres.

CHAPITRE 2

Services occasionnels publics

Art. 5. — Les tarifs de location des véhicules pour les services occasionnels publics sont négociés librement entre le transporteur et l'usager.

CHAPITRE 3

Services publics par voitures de louage et par camionnettes aménagées pour le transport de personnes

Art. 6. — Les tarifs de transport interurbain de personnes par voiture de louage et camionnettes aménagées pour le transport de personnes sont ceux des tarifs de transport public régulier de personnes majorés de 10%.

Art. 7. — Les transporteurs doivent procéder à l'affichage des tarifs à l'intérieur des véhicules. Ces tarifs doivent être visés par les services des transports terrestres.

TITRE II

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 8. — Les tarifs sont majorés de 20% pour les transports par véhicules de luxe et de 10% pour les transports sur piste.

Art. 9. — Il est perçu sur chaque titre de transport de voyageurs émis à partir de gares routières, une redvance de 50 millimes pour la gestion et l'entretien de ces gares.

La liste des gares concernées et les modalités d'application seront fixées par décision du ministre du transport.

Art. 10. — Tout voyageur surpris en situation irrégulière (absence de titre de transport, titre de transport non valable, dépassement de la destination demandée) est passible d'une pénalité égale à deux fois le tarif maximal applicable sur la ligne.

Art. 11. — Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés du 10 août 1989 et du 30 juillet 1990.

Tunis, le 2 juillet 1991.

Le ministre du transport
FAOUZI BELKAHIA

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

ANNEXE

Tarif de transport public de personnes par route sur les lignes régulières

De 0 à 10 km : 275 millimes la place.

Au-delà de 10 km jusqu'à 150 km : 27,5 millimes la place kilométrique.

Au-delà de 150 km : 22,5 millimes la place kilométrique.

La SNTRI doit appliquer sur ces lignes un tarif minimum de 1125 millimes sur les véhicules standards et 1350 millimes sur les véhicules de luxe.

Arrêté du ministre du transport du 2 juillet 1991 fixant les tarifs du transport routier de marchandises pour le compte d'autrui.

Le ministre du transport ;

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985 portant organisation des transports terrestres ;

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986 fixant les attributions du ministère du transport ;

Vu l'arrêté du 10 août 1989 fixant les tarifs de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1990 modifiant les tarifs de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui.

Arrête :

CHAPITRE PREMIER

Tarification générale maximale

Article premier. — Les tarifs généraux maximaux de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui sont fixés conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2. — Transport des emballages vides.

Le retour des emballages vides appartenant au client est facturé à raison de 60% du prix de l'aller sous réserve que ce transport soit effectué à la diligence du transporteur.

Art. 3. — Transport aller et retour pour le compte d'un même client.

Dans le cas où l'aller et le retour sont assurés pour le compte du même client, les deux opérations sont considérées comme liées et chacune sera facturée au tarif général minoré de 20%.

Art. 4. — Transport sur parcours difficiles.

La partie du trajet effectuée sur un parcours d'un type défini ci-après fera l'objet des majorations suivantes :

— Parcours de type A (route empierrée, à surface de roulement revêtue) : majoration de 15%.

— Parcours de type B (route en terres présentant une infrastructure sommaire) : majoration de 20%.

— Parcours de type C (piste non aménagée consistant en un simple décapage de sol naturel) : majoration de 30%.

CHAPITRE 2

Dispositions générales

Art. 5. — Les tarifs maximaux indiqués en annexe sont fixés selon la nature de la marchandise et de la charge utile totale du véhicule y compris la remorque le cas échéant.

La distance tarifaire est comptée à partir du centre d'exploitation de l'entreprise de transport jusqu'au point de déchargement.

Dans le cas où, pour une raison indépendante de la volonté du transporteur, le véhicule effectue une distance supérieure à celle du parcours normal ou est immobilisé au cours de route, la charge supplémentaire est imputée au client.

Les tarifs maximaux indiqués en annexe englobent le tarif de transport, le coût forfaitaire des retours à vide et les temps normaux d'immobilisation pour chargement et déchargement.

Ces temps d'immobilisation sont fixés pour chacune des deux opérations à (1) une heure pour les véhicules dont la charge utile est inférieure ou égale à (10) dix tonnes et à (2) deux heures pour les véhicules dont la charge utile est supérieure à (10) dix tonnes.

Les frais de manutention pour chargement et déchargement sont à la charge du client.

Art. 6. — 1) Les tarifs généraux sont majorés de :

— 15% pour les transports en provenance ou à destination des ports maritimes.

— 10% pour les transports effectués les dimanches et jours fériés ou de nuit.

2) Lorsqu'un véhicule aura été immobilisé au delà des temps normaux d'immobilisation pour chargement et déchargement tels qu'ils sont prévus dans l'article 5 ci-dessus, le temps supplémentaire est facturé au client sur la base d'un accord mutuel.

3) Les transports de produits de carrière et les transports à caractère exceptionnel et spécial tels que le transport saharien, le transport par porte-char ou par tout autre moyen, le transport d'objets particulièrement encombrants, le transport de marchandises dangereuses et tout autre transport assuré dans des conditions exceptionnelles ou spéciales, sont exclus de la présente tarification. Ils feront l'objet de contrats particuliers négociés librement entre le transporteur et son client.

Art. 7. — Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés du 10 août 1989 et du 30 juillet 1990.

Tunis, le 2 juillet 1991.

Le ministre du transport

FAOUZI BELKAHIA

VU

Le Premier ministre

HAMED KAROUI

ANNEXE

Tarifs généraux maximaux de transport de marchandises

A. — Marchandises diverses :

1) Distance inférieure ou égale à 30 km :

a) Véhicule de charge utile inférieure ou égale à 10 tonnes : 4,330 dinars la tonne utile.

b) Véhicule de charge utile supérieure à 10 tonnes : 3,500 dinars la tonne utile.

2) Distance supérieure à 30 km :

a) Véhicule de charge utile inférieure ou égale à 10 tonnes :

— jusqu'à 30 km : 4,330 dinars la tonne utile.

— au-delà de 30 km : 0,075 dinars la tonne kilométrique utile.

b) Véhicule de charge utile supérieure à 10 tonnes :

— jusqu'à 30 km : 3,500 dinars la tonne utile.

— au-delà de 30 km : 0,062 dinars la tonne kilométrique utile.

B. — Liquide en vrac :

1) Distance inférieure ou égale à 30 km : 3,000 dinars le mètre cube.

2) Distance supérieure à 30 km :

— jusqu'à 30 km : 3,000 dinars le mètre cube.

— au-delà de 30 km : 0,058 dinars le mètre cube kilométrique.

Arrêté du ministre du transport du 2 juillet 1991 portant approbation des tarifs de transport sur le réseau de la société nationale des chemins de fer tunisiens.

Le ministre du transport ;

Vu la loi n° 69-31 du 9 mai 1969 portant approbation du statut de la société nationale des chemins de fer tunisiens et notamment son article 22 ;

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985 portant organisation des transports terrestres ;

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986 fixant les attributions du ministre du transport ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1990 portant approbation des tarifs de transport sur le réseau de la société nationale des chemins de fer tunisiens.

Arrête :

Article premier. — Sont approuvées les dispositions annexées au présent arrêté portant réaménagement des tarifs de transport de voyageurs, de bagages et de marchandises sur le réseau de la société nationale des chemins de fer tunisiens.

Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 1990 sus-visé sont abrogées.

Tunis, le 2 juillet 1991.

Le ministre du transport

FAOUZI BELKAHIA

VU

Le Premier ministre

HAMED KAROUI

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 91-1027 du 1^{er} juillet 1991 :

Monsieur Hadj Taieb Mohamed est nommé président directeur général de la pharmacie centrale de Tunisie.

.....
MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES
.....

RECTIFICATIF

Rectificatif au paragraphe B (alinéa 2) de l'article 15 (nouveau) prévu à l'article premier de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale de l'enseignement privé, paru au *Journal officiel de la République tunisienne* n° 59 du 18 septembre 1990, page 1313.

Au lieu de :

« Il est accordé pour le personnel enseignant et les surveillants une promotion dans le grade et au niveau de la même catégorie une fois dans la vie professionnelle... ».

Lire :

« Il est accordé pour le personnel enseignant et les surveillants une promotion dans le grade et au niveau de la même catégorie ».

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.